



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

2 באפריל 2024

1744

כ"ג באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון).

התשפ"ד-2024 944

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון), התשפ"ד-2024

- תיקון סעיף 2 1. בחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בהגדרה "מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות", במקום "28(ב)(1) ו-2(2)" יבוא "28(ב)(1) עד (3)".
- תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7(ב) לחוק העיקרי, בפסקה (3), במקום "להשתמש בצילומים" יבוא "לצפות בצילומים במהלך הפעלת סמכויותיהם ולהשתמש בצילומים" והמילים "במקרה של חשד לפגיעה בשלום הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות" – יימחקו.

דברי הסבר

נוסף, מפקח מקרב עובדי הרשות המקומית, וזאת נוסף על הגורמים הנכללים בהגדרה זו כיום. יובהר, כי הגורמים שיוסמכו לפי התיקון המוצע הם המפקחים הרלוונטיים ברשות המקומית, האמונים על תחום הטיפול בפעוטות מגיל לידה עד שלוש שנים.

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 7(ב) לחוק, הקובע את תנאי הצפייה והשימוש בצילומים לפי החוק. לפי המוצע תהיה לממונה, למפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ולמפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים, סמכות צפייה בצילומים במהלך הפעלת סמכויותיהם, וזאת לשם מניעת פגיעה בשלום הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון. צפייה כאמור יכולה להתבצע במהלך הפעלת סמכויות המפקחים, ולא רק אגב חשד לפגיעה בשלום של הפעוטות, כפי שקבוע היום בחוק. מדובר בסמכות המתווספת לסמכויות הפיקוח הקיימות כיום ולפעולות פיקוח נוספות הנעשות בעניין. תכליתה של הרחבת הסמכות לאפשר פיקוח נוסף הנדרש בעת הזו לשם הגנה על בריאות גופם ובריאות נפשם של הפעוטות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הפעוטות וצוות המעון וצמצום הפגיעה למידה שאינה עולה על הנדרש.

כללי חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות השוהים במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018' (להלן – החוק), נחקק על רקע מקרים של פגיעה והתעללות בפעוטות. לפי דברי ההסבר לחוק, הוא "נועד להגשים תכלית ראויה באופן מידתי. מצלמות המתעדות את הטיפול בפעוטות חסרי ישע יכולות לשמש אמצעי הרתעה, בקרה ואכיפה שאין להמעיט ביעילותן. התקנת המצלמות נועדה להגשים שלוש מטרות מרכזיות: הרתעה מפגיעה בפעוטות, איתור מקרי פגיעה ושימוש בתיעוד פגיעה שאירעה לשם חקירה ואכיפה." (הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות, התשע"ט-2018' ה"ח (כנסת), התשע"ט, עמ' 26).

בשל ריבוי מקרי ההתעללויות בפעוטות חסרי ישע במעונות היום לפעוטות והצורך להתמודד עם התופעה החמורה, עם מעבר תחום מעונות היום לפעוטות אל משרד החינוך, משרד החינוך להוסיף סמכות לסמכויות הפיקוח הקבועות כיום בחוק.

סעיף 1 מוצע לתקן את ההגדרה "מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות". מפקח כאמור נמנה עם הגורמים המנויים בסעיף 7 לחוק כגורמים הרשאים לעשות שימוש בצילומים לפי החוק. מוצע שהגדרה זו תכלול גורם

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 94.